

1500828-05.2019.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2091247/2019

- 08º D.P. GUARULHOS, 4413392 - 08º D.P. GUARULHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500828-05.2019.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500828-05.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2091247/2019

- 08º D.P. GUARULHOS, 4413392 - 08º D.P. GUARULHOS, 544/19/218 - 08º D.P.

GUARULHOS, 2091247 - 08º D.P. GUARULHOS, 544/19/218 - 08º D.P. GUARULHOS,

2091427/2019 - 08º D.P. GUARULHOS, 2091247 - 08º D.P. GUARULHOS, 544/19/218 - 08º

D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATALY DEBORA RODRIGUES DE ARAUJO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou NATALY DEBORA RODRIGUES DE ARAUJO E HÉRICLES LINCOLN RODRIGUES ARAUJO por infração ao artigo 33, caput C.C 40, III, da Lei 11.343/06, porque, no dia 28 de março de 2019, por volta das 09h20min, na Rua Marques Prata, n. 94, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, nas

dependências do sistema prisional, Nataly a pedido e para entregar para Héricles trazia consigo, para fins de tráfico: 03 invólucros contendo 42,58 g de cocaína; 03 invólucros contendo 16,1g de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados, ofertaram defesa preliminar, a denúncia foi recebida, os réus foram citados. Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de três testemunhas e os acusados foram interrogados.

O MP pugnou pela procedência da ação, em relação aos dois réus. A Defesa da ré Nataly pleiteou pela absolvição (fls. 206/207). A Defesa do réu Héricles requereu a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls.8, laudo de constatação (fls. 11/13; 14/16) e exames químicos toxicológicos positivos para substâncias entorpecentes (fls. 94/99).

A autoria também é certa em relação aos dois acusados.

As drogas foram encontradas em poder da ré Nataly, nas dependências do estabelecimento prisional.

As testemunhas foram uníssonas, nas duas fases da persecução penal, em apontar a ré Nataly como sendo a pessoa que no dia dos fatos trazia uma sacola com objetos contendo drogas, que iria entregar para a sua visita.

A ré na fase policial (fls. 4) disse com riqueza de detalhes visitava seu irmão que estava preso por tráfico de entorpecentes, que levava o "Jumbo" para ele, recebeu um telefonema de outro preso que cumpria pena na mesma cadeia do seu irmão para ela levar uma mercadoria na cadeia, no dia da visita, que ela receberia a mercadoria de uma determinada pessoa, que depois o seu irmão lhe telefonou pedindo para ela levar a mercadoria que receberia, que uma moça de nome Camila entrou em contato com ela, pegou seu endereço e levou para ela uma sacola com alimentos, produtos de higiene pessoal.

Em juízo, negou o crime, disse não saber que as drogas estavam lá, disse que apareceu uma moça que falou que era para ela levar o Jumbo para seu irmão, era a segunda vez que ela pedia para ela levar a sacola, era a segunda vez que seu irmão era preso, ele pediu para ela levar o Jumbo, disse que não tinha problema, a mulher veio na sua residência, levou as coisas para ela levar na sua casa, não conhecia esta mulher, ela não era namorada, mulher, conhecida do réu. Sem conhecer essa mulher, que não era nada, levou as coisas, ele disse que ela iria levar as pomadas, pegou a sacola a pedido do seu irmão. Ele não disse o nome desta mulher. Sempre levou Jumbo ao irmão. Tem uma lanchonete no próprio nome. Às reperguntas do MP, confirmou ter recebido telefonema do seu irmão, negou ter falado com outro preso, conforme disse na fase policial.

O réu na primeira fase da persecução penal (fls.54) disse que a irmã não tinha nenhum envolvimento com os fatos, que pediu para uma menina levar o bagulho para ela no CDP, teme por sua vida, razão pela qual não irá citar nomes. Em juízo,

alegou que pediu para sua irmã levar a mercadoria que receberia de terceiros, pois, foi coagido, ameaçado, sabia que estaria recebendo drogas, usou drogas no interior do presídio, estava devendo, então tinha o "irmão" Guilhermino da facção tinha telefone, mas sua irmã não sabia o que iria transportar.

O réu desde o início confessou o ilícito, em que pese busque excluir a conduta da corré, as circunstâncias em que os fatos ocorreram indicam que ela tinha plena ciência do que transportava e para quem.

Com efeito, era a segunda vez que o réu cumpria pena, não tem esposa, companheira, apenas a mãe e a irmã que o visitam no sistema prisional, as regras para ingressar no estabelecimento prisional são divulgadas aos visitantes, e o ingresso de droga no sistema prisional é ilícito que ocorre, apesar da fiscalização, razão pela qual o Legislador, incluiu a causa de aumento do artigo 40, inciso III da lei 11.343/06.

A ré confirmou em todas as fases que a mercadoria que naquele dia levou para seu irmão não foi preparada por ela ou sua por sua mãe, mas entregue por uma mulher desconhecida, segundo as palavras da ré, na fase policial, ela disse que nunca tinha visto esta mulher de prenome Camila, era a primeira vez, em juízo, afirmou que era a segunda vez que levava o Jumbo para seu irmão que foi entregue por esta desconhecida, que não era nada do seu irmão. Na fase policial, a ré disse ter recebido o telefonema de outro preso, e conversou com este outro preso que pediu para ela levar o Jumbo que uma mulher lhe levaria, para o presídio e que seu irmão ligou para ela depois para reforçar o mesmo pedido. Em Juízo, afirmou que só falou com seu irmão que fez uso de número desconhecido. Ora, a ré revelou ser uma pessoa bem articulada, que não era a primeira vez que frequentava o setor de visitas do sistema prisional diante do comprometimento no meio criminoso de seu irmão, logo, resta claro que tinha plena ciência que transportava objeto ilícito, no caso droga, para o interior do estabelecimento prisional, pois, falou com outro preso, recebeu a mercadoria de mulher estranha a ela e a seu irmão, sequer indagou porque a própria mulher não levava as coisas e estava com as drogas. Dessarte, resta evidente dolo do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em relação ao corréu, Hericles, a excludente de culpabilidade apontada por ele, não convence, eventual situação de risco que ele sofria, deveria ser comunicada e demonstrada ao setor próprio prisional, que tem estabelecimentos apropriados para os reeducandos que necessitam ficar assegurados diante da conduta de outros presos, ou seja, há meios legais e reais para assegurar a própria integridade física que não é a prática de novo crime. Por derradeiro, as provas coligidas nos autos são suficientes a lastrear o édito condenatório.

A qualificadora no interior, imediações de estabelecimento prisional também restou evidenciada, a ré foi surpreendida no interior do presídio, com as drogas, o réu estava preso, neste local.

Portanto, de rigor a condenação, em relação aos dois acusados.

PASSO A DOSIMETRIA DA PENA.

NATALY DEBORA RODRIGUES DE ARAUJO

Na primeira fase, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, face variedade e quantidade de drogas, ela guardava maconha (16,1g) e cocaína (42,58g), considerando que o cigarro de maconha e a cocaína é consumida em média de 0,5g a 1g aproximadamente, verifica-se o alcance da droga no interior do estabelecimento, assim, fixo a pena base no mínimo de 5 anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, há a atenuante genérica confissão, porém, a pena já foi fixada no mínimo legal, não pode ir a quem deste valor, mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, há a causa de diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, a ré é primária, não há provas de integrar organização criminosa, viver do crime, mas não há provas documentais, testemunhas de ocupação lícita, assim, reduzo a pena na metade, passando para 2 anos e 9 meses de reclusão, há a causa de aumento do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, aumento sua pena em mais 1/6, passando para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o inicial ABERTO por força do valor da pena e da decisão prolatada pela 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça do HC 596.603, de observância obrigatória.

Incompossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não ser medida socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do delito perpetrado, por não ser medida suficiente a reprimir e coibir o crime em questão, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Adotando o mesmo critério acima, fixo a pena de multa em 320 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

HÉRICLES LINCOLN RODRIGUES DE ARAUJO

Na primeira fase, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, face variedade e quantidade de drogas, ela guardava maconha (16,1g) e cocaína (42,58g), considerando que o cigarro de maconha e a cocaína é consumida em média de 0,5g a 1g aproximadamente, verifica-se o alcance da droga no interior do estabelecimento, há a condenação por tráfico cometido antes destes fatos, mas com trânsito após estes fatos (autos 1500788-57.2018.8.26.0535), assim, fixo a pena base no mínimo de 6 anos de reclusão.

Na segunda fase, há a agravante genérica reincidência (autos 0020063-68.2014.8.26.0224), mas há a atenuante genérica confissão (artigo 65, inciso III, alínea d do CP), logo, uma causa compensa a outra, mantenho a pena no mesmo valor.

Na terceira fase, há a causa de aumento do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, aumento em mais 1/6, passando a pena para 7 (SETE) anos de reclusão.

O regime é o inicial fechado, único compatível com a natureza equiparada a hedionda do ilícito e reincidência.

Adotando o mesmo critério, fixo a pena de multa em 700 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Do exposto, julgo procedente a ação e condeno: 1) NATALY DEBORA RODRIGUES DE ARAUJO por violação ao artigo 33 caput, §4º c.C artigo 40, inciso III todos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 3 anos; 2 meses, 15 dias de reclusão, sob o regime inicial ABERTO, e a pena pecuniária de 320 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal. 2) HÉRICLES LINCOLN RODRIGUES ARAUJO por violação ao artigo 33 caput, c.C artigo 40, inciso III todos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) ANOS de reclusão, sob o regime inicial FECHADO e a pena pecuniária de 700 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Determino a destruição das drogas.

A ré responde ao processo em liberdade, compareceu a todos os atos poderá apelar em liberdade. O réu responde solto a este processo, não há pedido de prisão, deixo de decretar sua prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE e expeçam-se os respectivos mandados

de prisão.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA